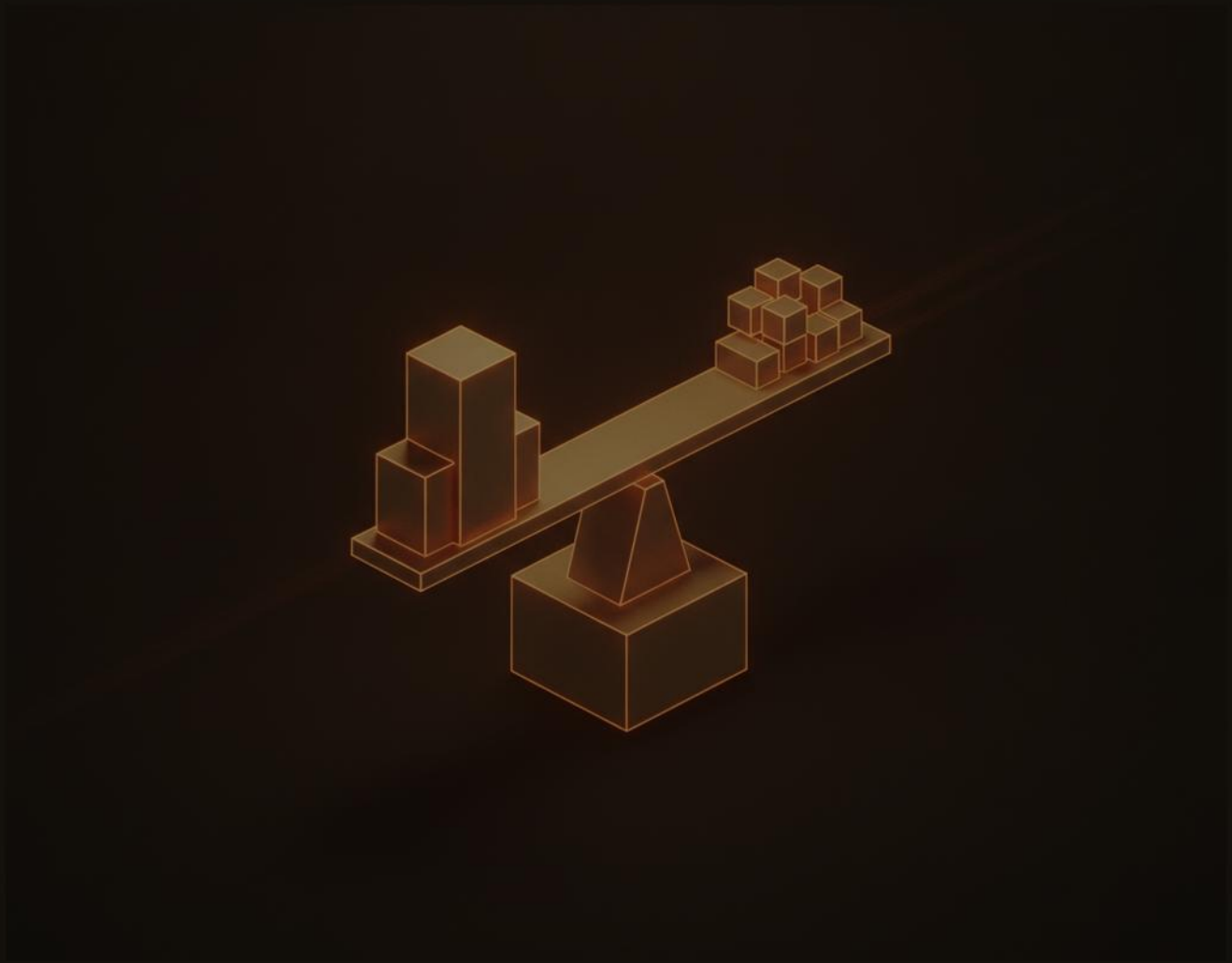
MARIO & GEORGEA
IMÓVEIS - CAMPECHE / RIO TAVARES

GUIA DE RESCISÃO E REPASSE NA PLANTA

Para compradores no Sul da Ilha que enfrentam crédito mais caro perto da entrega das chaves.



MARIO & GEORGEA
Corretores e peritos avaliadores · CRECI 73.952F / 46.301F

REGRAS DE RETENÇÃO NA DESISTÊNCIA

Desistir da compra por conta do encarecimento do financiamento é considerado pela legislação uma desistência imotivada do comprador. A Lei 13.786 de 2018 define o limite das retenções que a construtora pode aplicar sobre os valores já pagos. Quando o empreendimento adota o regime de patrimônio de afetação, muito frequente nos lançamentos do Campeche e do Rio Tavares, a construtora pode reter até 50% dos valores recebidos, além da comissão de corretagem.

Em obras sem patrimônio de afetação, o teto legal de retenção fica limitado a 25% do montante pago. A restituição ocorre após a emissão do habite-se ou após eventual revenda da unidade, conforme as condições do contrato. Antes de firmar qualquer distrato, analise detalhadamente o cálculo da incorporadora para assegurar que as deduções respeitem exatamente os termos legais.

PRAZOS DE ATRASO DA CONSTRUTORA

A maioria dos contratos imobiliários estipula um prazo de tolerância de 180 dias corridos para a entrega do empreendimento. A legislação e a jurisprudência validam esse prazo adicional, desde que a cláusula esteja redigida de forma transparente no contrato. Durante esse período de prorrogação legal, o comprador não pode exigir distrato culposo nem aplicar sanções financeiras contra a construtora.

Caso a construtora ultrapasse o limite de 180 dias sem disponibilizar o imóvel, a culpa pelo rompimento passa a ser da incorporadora. Nessa hipótese, o adquirente tem o direito de requerer a rescisão imediata com restituição integral de 100% dos valores desembolsados, corrigidos monetariamente. Se optar por continuar no contrato mesmo com a demora, o comprador pode solicitar judicialmente a indenização prevista em lei.

PROTEÇÃO CONTRA ALTA DE JUROS

O saldo devedor junto à incorporadora sofre atualização monetária durante a construção e muda de indexador após o habite-se. Se a obra for concluída e você ainda não assinou o financiamento, os juros contratuais da própria construtora começam a incidir sobre uma base corrigida. Amortizar parcelas intermediárias com recursos próprios reduz a dívida que será levada para o repasse bancário.

Outro caminho é verificar o enquadramento do imóvel nas regras do SFH ou do SFI. No Campeche e no Rio Tavares, diversos imóveis ultrapassam o teto do SFH e entram na faixa do SFI, o que restringe o uso do FGTS e eleva a exigência de renda comprovada. Monitorar essa composição financeira evita surpresas no cálculo de capacidade de pagamento na reta final.

PASSO A PASSO NO REPASSE BANCÁRIO

Organize os comprovantes de renda, certidões negativas e documentos patrimoniais cerca de quatro meses antes da previsão do habite-se. Esse prazo permite retificar dados em cadastros de crédito e organizar eventuais rendas variáveis que componham o orçamento familiar. Conseguir uma aprovação prévia com validade estendida dá segurança para acompanhar a vistoria da unidade.

Submeta a proposta de crédito a pelo menos três instituições financeiras para avaliar as condições efetivas da operação. Compare o Custo Efetivo Total em cada simulação, incluindo despesas de seguros obrigatórios e tarifas de manutenção. Se a taxa atual comprometer sua capacidade de pagamento, você pode incluir parentes de primeiro grau para compor renda ou planejar a portabilidade do contrato quando as condições de mercado mudarem.

Se você comprou imóvel na planta no Sul da Ilha e precisa avaliar as alternativas para o repasse ou a viabilidade do contrato, envie uma mensagem para conversarmos sobre o seu caso.